

1500674-20.2019.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL RODRIGUES CAMPOS

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Prioridade Idoso

Vistos.

RAFAEL RODRIGUES CAMPOS, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500674-20.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500674-20.2019.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL RODRIGUES CAMPOS

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Prioridade Idoso

Vistos.

RAFAEL RODRIGUES CAMPOS, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 1º de julho de 2019, por volta das 20h46, na Rua Doutor Oton Barcelos, nº 440, Vila Paulista, nesta cidade e Comarca de Cruzeiro/SP, agindo em concurso com pessoa desconhecida, tentou subtrair, para si, mediante escalada, dois fios elétricos, em prejuízo da vítima Wanderlyn de Jesus Silva, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia em 26 de agosto de 2019 (fls. 66), o réu foi citado (fls. 84) e ofertou resposta escrita à acusação (fls. 102/103).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas em comum e o réu foi

interrogado (gravações vinculadas aos termos de audiência de fls. 134/135 e 197/200).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls. 197/200).

A Defesa pediu o afastamento das qualificadoras, o reconhecimento da atenuante da confissão e da inominada e a fixação do regime prisional inicial semiaberto (fls. 205/214).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, o acusado, na companhia de seu comparsa não identificado, deliberou subtrair patrimônio alheio, e, para tanto, deslocou-se até a residência da vítima.

Assim é que, mediante escalada de um muro, o réu e seu comparsa obtiveram acesso ao interior da residência.

Na sequência, os autores, munidos de um alicate, cortaram pedaços de fios elétricos da residência do ofendido para subtração.

No entanto, neste momento, a vítima notou a presença de estranhos no local e surpreendeu os autores, questionando-os sobre que faziam ali.

Desta forma, o acusado e seu comparsa se evadiram imediatamente do local, pulando o mesmo muro, sem conseguir levar os fios que cortaram, por circunstâncias alheias às suas vontades.

Tem-se que a materialidade delituosa ficou comprovada auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fls. 09), exame de peças (fls. 56/57) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu confirmou ter praticado o furto, porém disse que agiu sozinho. Esclareceu que pulou o muro do imóvel para subtrair os fios elétricos que já estavam cortados, negando que estivesse portando um alicate. Relatou que depois da subtração, não retornou para a casa da vítima (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 197/200).

A vítima Wanderley de Jesus Silva relatou que um indivíduo pulou a grade de cerca de 1,80 cm de seu imóvel e subtraiu os fios elétricos. Esclareceu que o indivíduo estava sozinho e os fios foram recuperados posteriormente em solo policial. Afirmou que não conhecia o indivíduo. Asseverou que não possuía condições de reconhecer o autor do delito (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 197/200).

A testemunha em comum Denilton José da Silva relatou que estava a caminho de casa, quando ouviu a vítima gritando e um rapaz pulando em uma casa. Afirmou que ao tomar conhecimento de que se tratava de um furto, perseguiu o sujeito, com seu automóvel, e acionou a Polícia Militar, tendo os agentes assumido a diligência. Disse que retornou para a casa da vítima, visando oferecer ajuda conduzi-la até a Delegacia, quando viu, novamente, o mesmo indivíduo pulando a casa da ofendida. Afirmou que obteve êxito em deter o indivíduo até a chegada policial. Asseverou que o criminoso estava portando uma mochila, que continha itens que foram reconhecidos pela vítima, tratando-se de fios e alicates. Disse que não tinha condições de reconhecer com certeza o réu como autor dos fatos. Esclareceu que o indivíduo em questão agiu sozinho. Alegou que o portão que o indivíduo pulou possuía mais ou menos 1,50 cm e era gradeado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 134/135).

A testemunha em comum Sidney Leandro Justino reiterou seu termo de depoimento em solo policial (fls. 04), quando narrou que foi acionado via COPOM e se deslocou ao local dos fatos, onde manteve contato com Denilson, que viu dois indivíduos pulando o muro da casa residência da vítima. Esclareceu que Denilson perseguiu os indivíduos, mas sem sucesso. Afirmou que, num segundo momento, Denilson conseguiu deter um dos indivíduos, o réu, quando ele tentava entrar novamente na casa da vítima, através do muro. Asseverou que foi encontrado em poder do acusado um alicate e a vítima apresentou na Delegacia dois pedaços de fios, localizados no quintal da residência (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 197/200). Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

A confissão parcial do réu encontrou respaldo nos demais elementos de provas. A vítima e testemunha presencial confirmaram a ocorrência, especificando, inclusive, os itens subtraídos, e, ainda, e a forma como o réu procedeu durante a ocorrência, coincidindo as narrativas com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia.

Neste ponto, há de se destacar que não foram evidenciados traços que pudesse tornar indigno de credibilidade os relatos da vítima e da testemunha ou que fizesse crer que estariam incriminando o réu falsamente.

Aliás, a testemunha, firme em seus relatos, confirmou que o réu agiu acompanhado de outro sujeito e que ambos escalaram o muro da residência para ter acesso a res furtiva.

Ademais, as narrativas estão lastreadas na recuperação do objeto e na prisão em flagrante, o que reforça o crime e confirma a autoria delitiva, não deixando dúvidas quanto a isso.

É de se considerar, ainda, que, na fase policial, o acusado optou por permanecer em silêncio (fls. 07), deixando para inovar somente em Juízo, porém sem ofertar elementos, ainda que ínfimos, aptos a afastar a segurança do arcabouço probatório resultante da instrução.

No entanto, as qualificadoras não restaram plenamente comprovadas, dada a ausência de perícia técnica para atestar a escalada, apesar de mantidos os vestígios, e incerteza da prova oral no tocante a comparsaria, inexistindo outros meios de provas capazes de elucidar a questão, devendo a dúvida beneficiar o réu.

O caso é mesmo de furto tentado, haja vista que não houve a inversão da posse do bem subtraído, graças a intervenção da vítima.

Assim, parcialmente rocedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, verifica-se que o acusado ostenta uma condenação caracterizadora de Maus Antecedentes (0007269-69.2007.8.26.0156-Exec.01, fls. 258), o que justifica a exasperação das penas básicas em 1/6 (um sexto), perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, há registro de duas condenações ensejadoras de reincidência específica (0002755-97.2012.8.26.0156-Exec.04 e 0008398-41.2009.8.26.0156-Exec.05, fls. 259), motivo pelo qual as penas sofrem novo acréscimo de 1/5 (um quinto), alcançando 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase, as penas serão reduzidas pela metade, por conta do reconhecimento da tentativa, sendo definitivamente fixadas em 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Justifica-se a adoção da fração intermediária, pois o acusado percorreu considerável "iter", apoderando-se das coisas que pretendia subtrair e sendo detido somente quando deixava o imóvel.

Se é que não atingiu as raias da consumação, também não se pode dizer que tenha sido coarctada a ação delituosa logo no princípio.

Reincidente específico e portador de Maus Antecedentes, o réu não faz jus à concessão de benefícios, tampouco a substituição por penas alternativas e, também por isso, iniciará o desconto da sanção corporal no regime prisional semiaberto.

Todavia, considerado o total das penas aplicadas, forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, isso porque o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, tendo iniciado a contagem com o recebimento da denúncia em 26 de agosto de 2019 (fls. 66), escoado o prazo em 25 de agosto de 2022, ressaltando que, no interregno, não houve causa de suspensão ou interrupção da contagem do respectivo prazo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR RAFAEL RODRIGUES CAMPOS, portador do documento de identidade R.G. nº 45.999.295/SP, filho de Vera Lucia Rodrigues Campos, como incurso no art. 155, "caput", c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e pagamento 06 (seis)

dias-multa, no valor unitário mínimo, entretanto, operada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, e o faço com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso VI, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Transitada em julgado e feitas as comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio em vigor. P. R. e Int.

Cruzeiro, 12 de dezembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA